

1500042-56.2019.8.26.0568

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Elaní Cristina Mendes Marum

Comarca: São João da Boa Vista

Foro: Foro de São João da Boa Vista

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/12/2022

... judicial, o acusado Paulo confessou o furto a ele atribuído, e relatou que na época dos fatos, passava por dificuldades financeiras, e saía na rua pedindo dinheiro para comprar remédio e leite para sua filha. Mencionou que para conseguir dinheiro para comprar o remédio de sua filha, praticou o furto em questão. Sustentou que virava com a mão o cabo da bateria, que saía do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São João da Boa Vista

Foro de São João da Boa Vista

Vara Criminal

Avenida Doutor Octávio da Silva Bastos, 2150, São João da Boa Vista-SP - cep 13874-149

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500042-56.2019.8.26.0568 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500042-56.2019.8.26.0568

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Portaria, Boletim de Ocorrência - 3499/18/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2005959 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 3499/18/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2005959 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 3499/18/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2005959/2019 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 1609493 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 3499/18/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2005959 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2005959 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 3499/18/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ROBERTO DA SILVA PAGANINI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaní Cristina Mendes Marum

Vistos.

PAULO ROBERTO DA SILVA PAGANINI foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 1º, do Código Penal, sendo o acusado ERASMO GERMINARI NETO denunciado como

incurso nas penas do artigo 180, § 1º do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 23 de julho de 2018, durante a madrugada, na r. Eupídio Peres, nº 43, Jd. Primavera, nesta cidade e Comarca, o acusado Paulo subtraiu para si, uma bateria automotiva da marca "Eletronic Free" (descrita e avaliada em R\$ 700,00), pertencente a C.J.S.S.

Consta, ainda, que, no dia 23 de julho de 2018, em horário incerto, no estabelecimento comercial situado na r. Maria José Galo Lopes, nº 119, Vila Brasil, nesta cidade, o acusado Erasmo adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, a bateria automotiva da marca "Eletronic Free", que devia saber ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 6 de junho de 2020, e os acusados foram citados, apresentando resposta à acusação.

No curso da instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, efetuando-se o interrogatório dos acusados.

Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, com a condenação do réu Paulo, nos termos da denúncia e a absolvição do acusado Erasmo.

A Defensoria de Paulo requereu a fixação da pena e regime prisional com menor rigor, ante a confissão desse réu, tendo a Defesa do acusado Erasmo postulado pela absolvição do mesmo.

É o relatório.

Decido.

Em seu interrogatório judicial, o acusado Paulo confessou o furto a ele atribuído, e relatou que na época dos fatos, passava por dificuldades financeiras, e saía na rua pedindo dinheiro para comprar remédio e leite para sua filha. Mencionou que para conseguir dinheiro para comprar o remédio de sua filha, praticou o furto em questão. Sustentou que virava com a mão o cabo da bateria, que saía do local, e disse que a bateria caía no chão.

Comentou que vendia esses materiais, por quilo, para o ferro-velho do acusado Erasmo. Aduziu que não ameaçou Jair, que é o pai do acusado Erasmo, e disse que ia sozinho vender tais produtos, sendo certo que Erasmo nunca questionou a procedência das baterias. Mencionou que não houve nenhum desentendimento relativo a essas vendas (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

Por sua vez, o corréu Erasmo negou os fatos que lhe foram atribuídos e sustentou que apesar de ter um comércio de sucatas, nunca comprou baterias do acusado Paulo, tendo comprado dele apenas latinhas e sucatas de ferro. Aduziu que nessas ocasiões, Paulo ia ao ferro-velho com a esposa dele, que estava grávida, e disse que não teve nenhum problema com ele.

Comentou que seu pai não gostava de Paulo, e mencionou que acredita que tenha sido por tal motivo que ele o acusou. Informou que quando compra algum produto, pede para o vendedor assinar um termo de compra e venda, e anota os dados do RG do vendedor.

Salientou que como possui câmeras na entrada e saída do ferro-velho, bem como na balança e no escritório, e disse que se a polícia o tivesse procurado na época, poderia ter conseguido essas imagens para provar suas alegações. Sustentou que o réu não assinou nenhum termo porque não vendeu baterias para o interrogando

(arquivo audiovisual disponível no SAJ).

Além da confissão do acusado Paulo, a autoria delitiva do furto por ele cometido restou confirmada pela prova produzida no curso da instrução.

O investigador Jayme Augusto Vara narrou que na época, estavam ocorrendo diversos furtos de baterias, todos praticados da mesma maneira, sendo certo que em um deles, foi possível obter-se as imagens, apurando-se que o furtador usava um veículo Ford/ Escort cuja porta do motorista não tinha pintura e estava preta.

Mencionou que esse veículo foi localizado, sendo apurado quem era seu proprietário, o qual informou que havia vendido o veículo para o acusado Paulo. Salientou que o réu também foi localizado, e compareceu na delegacia, confessando os furtos da bateria da vítima.

Destacou que o acusado também disse que vendeu a bateria por R\$ 60,00 para o ferro-velho do acusado Erasmo, tendo o réu reconhecido uma fotografia de Erasmo como sendo o comprador. Afirmou que não teve contato com Erasmo (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

No mesmo sentido, o depoimento do investigador Donizete Aparecido Viana (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

O depoente Michel Jean Felício Azarias narrou que trabalha no ferro-velho do acusado Erasmo desde 2019 e disse que tal réu não compra baterias de caminhão, comprando apenas alumínio, sucata e ferro-velho, sendo certo que quando compra produtos, costuma perguntar se eles têm boa origem (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

O declarante Osmar Guedes, que é tio do acusado Erasmo, narrou que o ferro-velho de tal réu compra baterias de caminhão, mas costuma pegar cópias dos documentos dos vendedores, que são guardadas (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

E o informante Jair Germinari, que é o pai do acusado Erasmo, relatou que o acusado Paulo somente vendia sucatas de ferro e latinhas de alumínio para o ferro-velho do réu, não tendo vendido nenhuma bateria de caminhão. Alegou não saber por que o acusado Paulo incriminou Erasmo e disse que em certa ocasião, Paulo ameaçou bater no declarante porque o mesmo não quis comprar sucata dele (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

Diante de tais relatos e considerando que além do réu Paulo ter confessado o furto em questão, na época ele praticou outros delitos semelhantes, tendo um deles sido filmado por câmeras de segurança, que permitiram a identificação do carro por ele usado durante os furtos, com a consequente localização do réu, é de se entender que restou confirmada a autoria delitiva, sendo a condenação de Paulo medida de rigor.

Não merece ser reconhecida a situação de estado de necessidade, pois ainda que o acusado Paulo tenha alegado que praticou os furtos para comprar remédios para a filha, o acusado poderia ter procurado uma forma mais digna de sustentar a si e à sua família que não o caminho da criminalidade.

Além disso, não restaram devidamente caracterizados os requisitos previstos no artigo 23 do Código Penal, uma vez que não se configurou perigo atual, que não podia ser evitado, e que exigisse o sacrifício de direito alheio, havendo entendimento jurisprudencial no sentido de que "Dificuldades financeiras, desemprego, situação de penúria e doença não caracterizam o estado de necessidade. Para que a excludente seja acolhida, mister se torna que o agente não tenha outro meio a seu alcance, senão lesando o interesse de outrem" (JTJ 153/330).

No que concerne ao acusado Erasmo, embora o corréu Paulo o tenha reconhecido por fotografia como sendo a pessoa para quem vendeu a bateria furtada da vítima, Erasmo negou ter adquirido esse tipo de material do réu, não tendo havido mais nenhuma outra prova, que não a delação de Paulo, que pudesse corroborar a prática da receptação, por parte de Erasmo, já que os policiais declararam que não tiveram contato com Erasmo e nem empreenderam qualquer outra diligência que pudesse dar um mínimo de suporte à delação de Paulo.

Assim sendo, no que tange ao delito de receptação, como de concreto nos autos há somente a palavra do acusado Paulo (que alegou ter vendido a Erasmo as baterias furtadas), contra a palavra do corréu Erasmo (que negou referida compra), ainda que não se vislumbrem motivos para que um dos acusados quisesse incriminar o outro de forma injusta e indevida, a prova constante dos autos não é suficiente para embasar um decreto condenatório de Erasmo, que merece ser absolvido por tais motivos.

Passo à fixação da pena.

Extraí-se dos autos que embora registre envolvimento em diversos feitos criminais, na data dos fatos o acusado Paulo era ainda primário (fls. 164/170). Por tal motivo, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, ou seja, um ano de reclusão e dez dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei.

Na segunda fase de fixação da pena, reconheço a confissão do réu como atenuante, mas deixo de proceder à correspondente redução da pena, porque a sanção já foi fixada no mínimo legal, e porque nesta etapa não cabe a diminuição da reprimenda a quem do patamar previsto em lei.

Na terceira fase de fixação da pena e como o delito foi perpetrado durante o período do repouso noturno, aumento a sanção em um terço, perfazendo um ano e quatro meses de reclusão, mais treze dias-multa, e que torno definitiva, dada a ausência de modificadoras.

Apesar do valor da bateria furtada ser inferior a um salário mínimo, como o réu registra envolvimento em vários delitos de furto semelhantes, já tendo, inclusive, sido condenado em alguns desses outros processos, é de se entender que não preenche ele os requisitos para reconhecimento do furto privilegiado.

Tendo em vista que o réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por dez dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei, e pela pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária de um salário mínimo federal, em prol da vítima, e que se prestará para ressarcimento dos prejuízos causados ao ofendido.

No caso de revogação do benefício, e para os fins do artigo 44, § 4º do mesmo diploma legal, o regime prisional será o aberto.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de:

a) ABSOLVER ERASMO GERMINARI NETO, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

b) CONDENAR PAULO ROBERTO DA SILVA PAGANINI como incurso nas sanções do artigo 155, § 10, do Código Penal. Fixo-lhe a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei.

Substituo a pena privativa de liberdade por dez dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei, e pela pena restritiva de direitos consistente na

prestação pecuniária de um salário mínimo federal, em prol da vítima

Ante a qualidade da pena fixada ao réu Paulo, concedo-lhe o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

Oportunamente, oficie-se ao IIRGD e com relação ao acusado Paulo, oficie-se também ao cartório eleitoral, devendo, ainda, ser expedidas guia de recolhimento e certidão de honorários pela atuação da Defensora dativa, bem como intimada a vítima da sentença.

Custas, na forma da lei, ressaltando-se sua exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São João da Boa Vista, 4 de dezembro de 2022.

Elaní Cristina Mendes Marum
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA